



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין מאיר פורת

המבקש:

דאר חיים

באמצעות ב"כ עו"ד שניר גל

נגד

המשיבים:

- | | |
|---|--|
| 1 | שח"ל שלם בע"מ לשעבר הבית ברחוב גולומב ב"ב בע"מ
ח.פ. 515721199 |
| 2 | עדנה חמד
ברטנורא 6, פתח תקווה |
| 3 | באוני יוסף,
אנה פרנק 15, פתח תקווה |
| 4 | גמליאל לאה,
לוס אנג'לס 7, קריית אונו |
| 5 | באוני ציון,
קבוץ גלויות 15, פתח תקווה |
- כולם באמצעות ב"כ עו"ד נמרוד כנפי ועו"ד אלעד
פרידלנדר ואח' ממושרד בועז בן צור ושות'

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיבים ולמי מטעמם שלא לבצע כל עבודה שעניינה חיזוק המבנה לפי תמ"א 38 (להלן-"**העבודות**"), בהתאם לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן-"**חוק החיזוק**") בבית המשותף ברחוב שח"ל 34-36 בני ברק, המזוהה כחלקה 625 בגוש 6192 (להלן-"**הבית המשותף**").

רקע והצדדים לבקשה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. המבקש הוא הבעלים של תת חלקה 2 בבית המשותף ואילו המשיבים 2-5 הם בעלי הזכויות בתת חלקה 1 באותו הבית (להלן-"המשיבים").
3. המשיבה 1 חב' שח"ל שלם בע"מ (להלן-"המשיבה 1"), היא חברה יזמית, שפעלה לקבלת היתר בנייה להריסת תת חלקה 1, ולבניית בניין רב קומות במקומו באמצעות הוראות תמ"א 38 (להלן-"התכנית") ולצורך כך, הגישה בקשה להיתר שמספרה 202000042, לועדה המקומית בני-ברק.
4. שתי תתי החלקות מושא ההליך הן דירות פרטיות ישנות חד קומתיות שנבנו לפני כ-70 שנים. דירות אלו חולקות קיר משותף, וגג מחובר.
5. בתאריך 9.6.1963, ניתן צו רישום הבית כבית משותף (להלן-"צו הרישום").
6. לאחר שהחלה בנייה ע"י המשיבים, ולבקשת המבקש, בתאריך י' באייר תשפ"א (22.4.2021), ניתן על ידי צו ארעי להפסקת העבודות והתיק נקבע לדיון במעמד שני הצדדים.
7. בתאריך כ"ד באייר תשפ"א (6.5.2021), התקיים דיון במהלכו נחקרו המבקש, וכן עדים מטעם המשיבה 1, בסופו ביקשו הצדדים כי יינתן להם פרק זמן קצר להגיש סיכומים קצרים בכתב, וכך קבעתי.
8. בסיכומיהם התבקשו הצדדים להתייחס גם לשאלת הסמכות העניינית לצרף את משיבה 1 כצד להליך שעה שאינה "בעל דירה" כמשמעותו בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין").

תמצית טענות המבקש

9. לטענת המבקש בבקשתו, דבר קיומו של ההיתר התגלה לו רק בתאריך כ"ב בניסן תשפ"א (4.4.2021), עת התחילו להתבצע עבודות בבית המשותף, כאשר עד למועד הגשת הבקשה (שהוגשה בתאריך י' באייר תשפ"א (22.4.2021)), כבר נהרסה יחידה תת חלקה 1 והחלה יציקת כלונסאות.
10. עוד טוען המבקש כי אין מחלוקת כי שתי תתי החלקות מהווה בית משותף. לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם וחל עליו התקנון המצוי, כאשר אין הצמדות של חלקים מהרכוש המשותף למי מתתי החלקות. משכך, לטענתו ביצוע עבודות ברכוש המשותף דורש את הסכמתו המפורשת לביצוען, דבר שלא נעשה על ידי המשיבים או מי מטעמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. לטענתו, הדרך היחידה העומדת בפני המשיבים לבצע את הבנייה ללא הסכמתו היא אם ימצא שחל עליו סעיף 11 לחוק החיזוק. אך הכרעה בעניין היותו של הבית מורכב, הייתה צריכה להתברר טרם ביצוע העבודות, ולא, כפי שמנסים המשיבים לטעון, בדיעבד.

12. מוסיף המבקש כי העבודות המבוצעות על ידי המשיבים מסכנות את ביתו ואף גרמו לו לנזקים, כאשר עד למועד זה לא ברור אם קיימת פגיעה בזכויותיו הקנייניות, שכן חוות דעת שצורפה על ידי המשיבים לתשובתם בקשר לזכויות הבנייה אינה ערוכה בהתאם לפקודת הראיות, ואף החתום עליה הודה כי אין לו כל השכלה או רישיון מקצועי בתחום התכנון והאדריכלות.

13. בנסיבות אלו, טוען המבקש, כי מקבילית הכוחות נוטה בברור לטובתו וכך גם יתר השיקולים לעניין מתן סעד זמני. לטענת המבקש, המשיבים לא עמדו אף לא בקוצו של יוד בכל הקשור להוראות חוק החיזוק וחוק המקרקעין, והבנייה המתבצעת במקרקעין אינה חוקית. לפיכך, סיכויי התביעה גבוהים מאוד. באשר למאזן הנוחות, טוען המבקש, כי יגרם לו נזק גבוה הרבה יותר מאשר הנזק שיגרם למשיבים במקרה של עצירת הבנייה.

14. אשר לסמכות העניינית לצרף את משיבה 1 כצד להליך, טען המבקש, כי בענייננו חלות הוראות חוק החיזוק. הפסיקה נתנה פרשנות נרחבת לסמכותו העניינית של המפקח לדון בעניינים הנוגעים לחוק החיזוק. הדברים מתחזקים לנוכח העובדה שהמשיבה 1 צפויה לקבל בעלות בחלק מהדירות שייבנו במסגרת העבודות, ולפיכך, ומאחר שאנו עוסקים בזכויות עתידיות של המשיבה 1 בדירות החדשות שייבנו, הרי שלמפקח על רישום מקרקעין, נתונה הסמכות לדון בעניינה של המשיבה 1. כמו כן טען המבקש, כי שעה שכל בעלי הזכויות בתת חלקה 1 צורפו כמשיבים, והטענה בדבר ביצוע העבודות בניגוד להוראות חוק המקרקעין וחוק החיזוק מופנות כלפי כל המשיבים יחד ולחוד ממילא קיימת למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בבקשה.

תמצית טענות המשיבים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. לטענת המשיבים, הבית המשותף הוא "בית מורכב" כבר מעצם מצבו הפיזי המתקיים, ואינו תלוי בכך שהצדדים או המפקח על רישום מקרקעין, יגדירו אותו ככזה. מבחינת פיזית קיימת הפרדה מוחלטת בין תתי החלקות, כאשר אף המבקש מודה כי אין כל התנהלות של בית משותף בין שתי תתי החלקות.
16. מבחינה רישומית, וכעולה מצו הרישום, לכל דירה צמודים חלקים ברכוש המשותף באופן שאף הרכוש המשותף צמוד מבחינה פיזית לכל תת חלקה בנפרד. אף הועדה המקומית ראתה בפועל בבית המשותף כבית מורכב ועל כן מלכתחילה לא נדרשה חתימתו ו/או הסכמתו של המבקש לתכנית.
17. סיכויי התביעה נמוכים ביותר בהעדר הצדקה משפטית, עובדתית ובהעדר הלימה עם הוראות החקיקה ותכליתם.
18. המשיבים מוסיפים כי המבקש נמנע מלצרף חו"ד מטעמו לבקשה שהגיש, ואף נמנע מלבקש מהם תכנית קונסטרוקציה וחישובים סטטיים, אף על פי שבנקל היה יכול לעשות זאת. כמו כן, חוות הדעת שהוגשו מטעמם מעידות על העדר פגיעה הנדסית ביסודות ביתו של המבקש, וככל שנגרמו נזקים לביתו של המבקש, הרי שהם תוקנו. כמו כן, הימנעות המבקש מהעדת עדים רלוונטיים לרבות מומחים מטעמו, פועלת לרעתו.
19. עוד מוסיפים המשיבים כי הם אינם עושים שימוש בלמעלה ממחצית זכויות הבניה הקיימות בחלקה. ככל שישנה פגיעה קניינית יש להעדיף באופן משמעותי את "ריפוייה" באמצעות פיצוי כספי חלף מניעת הפרויקט, שכן חשיבות ודחיפות חיזוק מבנים לפי תמ"א 38 היא בעלת משקל כבד ביותר.
20. לטענת המשיבים, מאזן הנוחות פועל לטובתם שעה שביתם כבר נהרס וישנו סיכון סביר כי ככל שיינתן למבקש הצו המשיבים 2-5 יוותרו בלי בית, קיים חשש כבד משקל כי הקבלן המבצע ינטוש את הפרויקט וספק אם המשיבה 1 תוכל להמשיך לקיימו, כאשר בגין כל יום עיכוב, נגרמים להם נזקים כספיים. מנגד, לא יגרם כל נזק למבקש, שכן חלף הבית שנהרס יבנה מבנה מחוזק לפי תמ"א 38, ומשכך מאזן הנוחות נוטה במובהק לצדם.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המסגרת הנורמטיבית – צו מניעה זמני

21. תכליתם של סעדים זמניים מוסברת בתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018-2018 (להלן: "התקנות") הקובעת כי "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".

22. בהתאם להוראות התקנות, בבוא הערכאה הדיונית להחליט בדבר מתן סעד זמני, יעמדו מול עיניה השיקולים הבאים: **סיכויי התביעה וקיום ראיות מספיקות לכאורה** לקיומה של עילת התביעה; נחיצות הסעד הזמני להשגת המטרה ובכלל האמור כי הסעד נדרש לשם שמירה על המצב הקיים וכי הוא הכרחי עוד בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (תקנה 95(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט - 2018 ו- ג); בחינת מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובכללם תום לב הצדדים, הן לעניין ההליך והן לעניין הבקשה, ולרבות התייחסות קונקרטית לשיהוי (תקנה 95(ד)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018

23. כלומר, בהכרעה בבקשה למתן סעד זמני יש לשקול שלושה שיקולים עיקריים: הראשון, קיומה לכאורה של עילת תביעה, כאשר די בכך שהערכאה הדיונית תשתכנע כי התובענה מעלה לכאורה שאלה רצינית ואיננה בגדר תביעת סרק; השני הוא מאזן הנוחות שבו ייבדק הנזק שעשוי להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני וכן נזק שעלול להיגרם לצד שלישי; השלישי, הוא שיקול שביושר ובצדק (ראו רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו, 21.2.2021); אורי אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי עמוד 711 (מהדורה 13, 2020).

24. יצוין כי התיקונים שנעשו בפרק הסעדים הזמניים במסגרת התקנות, הם ברובם תיקונים נקודתיים ושינויי נוסח בלבד. הסיבה לכך היא שבמסגרת תיקון מספר 6 של התקנות הישנות משנת 2001 תוקן פרק הסעדים הזמניים באופן נרחב. (רע"א 1556/21 מיכאל (מיקי) עירון נ' עו"ד אלון שפירא בר-אור, בפסקה 13 (נבו, 22.04.2021); יששכר רוזן-יששכר רוזן צבי, הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נבוכים, 24 (2021)), ומשכך הפסיקה שהתייחסה לתקנות בנוסחן הקודם, עודנה רלבנטית גם לתקנות הקיימות וקובעת, בין היתר, כי בין שני השיקולים הראשונים (עילת תביעה ומאזן הנוחות) מתקיים "**מקבילית כוחות**", וכך ככל שהערכאה הדיונית תתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו, 09.05.2021); רע"א 7396/16 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ ג' עיריית ירושלים גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ נ' עיריית ירושלים (נבו, 22.11.2016); רע"א 8734/13 עבדאללה נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל עבדאללה נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל (נבו, 21.1.2014); רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נגד המרכז הכירורגי ירושלים קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים (נבו, 10.3.2009)).

25. עוד נקבע כי גם השיקול השלישי (יושר וצדק) עשוי להכריע את הכף על אף התנאים האחרים (ר' רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 12.1.2010); רע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נגד בנק הפועלים בע"מ הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (נבו 10.9.2017)).

26. יש להדגיש, כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (נבו, 20.4.2006)).

מן הכלל אל הפרט

סיכויי התביעה

27. השאלה הראשונה והמהותית אותה יש לבחון היא שאלת סיכויי התביעה.

28. יודגש כי בחינת סיכויי ההליך, בשלב זה, היא לכאורית בלבד כך שכוחה יפה לשאלת הסעד הזמני בלבד והיא אינה אמורה ואינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההליך העיקרי (ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529) (להלן-
"פס"ד מרכנתיל").

29. לעניין זה, ובזהירות המתבקשת נוכח השלב בו מצוי ההליך, לאחר עיון בטענות הצדדים, אני מוצא כי המבקש הציג ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת תביעה. ואסביר.

לכאורה, אין מדובר בבית מורכב

30. לטענת המשיבים, ההיתר לביצוע ההריסה והבנייה, נובע מסעיף 5א לחוק החיזוק, אשר קובע את המסגרת הנורמטיבית להריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית החיזוק כדלהלן:

"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול המפקח, בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן; הוראות סעיף 5(ב) ו-(ג) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

(ב) דירה שנוספה לבניין בעת בנייתו מחדש בהתאם להוראות סעיף זה תהיה בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן (א) היו בעלי דירות בבית המשותף, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה."

31. לכאורה, היות שלמבקש 50% מזכויות הבעלות בחלקה ולמשיבים יש 50% מזכויות הבעלות בחלקה, הרי שלמשיבים אין את הרוב הדרוש, המחייב במקרה של הריסה, רוב של לפחות שמונים אחוזים מבעלי הרכוש המשותף.

32. לאור היעדר הרוב הדרוש למשיבים מבקשים הם להיבנות מסעיף 11 לחוק החיזוק שבהתקיים התנאים הקבועים בו ניתן לראות כל מבנה או אגף בבית כבית משותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נפרד באופן שלא תידרש הסכמת בעלי הדירות במבנה/אגף אחד לאחר. וכך קובע הסעיף:

"11. מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;

(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב".

33. כדי לבחון האם אכן מדובר ב"בית מורכב", יש לפנות תחילה כמצוות סעיף 11 לחוק החיזוק, לסעיף 59 לחוק המקרקעין, אשר קובע כך:

"59. (א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות החזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

(ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו."

34. בהתאם לפסיקה, סעיף 59 לחוק המקרקעין, מציב למעשה שני תנאים. האחד תנאי פיזי, והשני תנאי הסכמי רישומי. וכך נקבע בפסק הדין בעניין רע"א 2575/18 **יעקבסון נ' לוי** (נבו, 25.3.2019), שם התייחס בית המשפט בהרחבה לפרשנות סעיף 59 לחוק המקרקעין כדלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הסעיף קובע תנאי פיזי ותנאי הסכמי. התנאי הפיזי נוגע למבנה הבית המשותף ועמידה בו היא שהופכת את הבית המשותף לבית מורכב: "מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב)". לעומת זאת, התנאי ההסכמי נמצא בשליטת בעלי הדירות בבית המשותף ותלוי בבחירתם לקבוע בתקנון קביעות בנוגע לרכוש המשותף. בהתאם לתנאי ההסכמי בעלי הדירות יכולים לבחור לקבוע קביעות בדבר הצמדה של הרכוש המשותף או חלקים ממנו, או החזקה וניהול נפרדים של הרכוש המשותף או חלקים ממנו, כך: "בעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים". כלומר, במקרים שבהם בית משותף מקיים את התנאי הפיזי של סעיף 59(א) רישא, ובנוסף לכך מקיים את התנאי ההסכמי, כלומר בעלי הדירות בו קבעו בתקנון הוראות מיוחדות שעניינן היותו בית מורכב, אזי יחול ההסדר הייחודי שקבוע בסיפא של סעיף 59(א)."

35. ובמיושם לעניינו - אשר לתנאי הפיזי - בשלב זה של ההליך, איני קובע מסמרות בקשר לתנאי זה, שכן, מצד אחד, אין מחלוקת שלמצער עד להריסה שבוצעה על ידי המשיבים, היה לבית המשותף - קיר משותף, וגם משותף אשר יכולים להצביע על כך שמדובר בבית אחד. טענת המשיבים ולפיה התנהגות הצדדים במשך השנים, לרבות תחזוקה נפרדת של כל אגף מעידה על הפרדה, טעונה הוכחה במסגרת ההליך העיקרי. ראו למשל פסק דינה של כב' המפקחת על רישום מקרקעין, יעל ליבוביץ בעניין (המפקח על המקרקעין חיפה) 547/18 עו"ד גרופר-שגיא נ' דהן, בפסקה 79 (נבו 22.12.2019), שם נאמר:

"זאת ועוד, העובדה שקיים נוהג ולפיו כל מבנה מנהל את הרכוש המשותף המצוי בתחומו ונושא בעלויות תחזוקתו אינו הופך את הבית, מניה וביה, לבית מורכב כאמור בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין, ואינו מקנה לבעלי הדירות בכל מבנה את הזכות לקבל החלטות, ללא התייעצות עם יתר בעלי הדירות בבית, בעניין שינויים שמבוצעים ברכוש המשותף".

36. אשר לתנאי הרישומי הסכמי - סעיף 1 לצו הרישום (אשר צורף כנספח 12 לכתב התשובה מטעם המשיבים), מעלה כי מדובר בבית משותף בן קומה אחת המכיל 2 דירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. אומנם בהתאם לצו הרישום, לכל יחידה קיימים 50% מהחלקים ברכוש המשותף, אולם, בניגוד לעמדת המשיבים, הרי שאין מדובר בהצמדה של רכוש משותף מסויים וספציפי, אלא בחלקים בלתי מסויימים של הרכוש המשותף. משמעות הדבר היא, כי שכל עוד לא הוצמד הרכוש המשותף לדירה מסוימת באופן ספציפי, אין בידי בעלי אותה דירה זכויות קנייניות בלעדיות בחלק מסוים מהרכוש המשותף (ראו ע"א 11965/05 עזבון המנוח קליין נגד שרון **עזבון המנוח קליין נ' שרון**, בפסקה 33 לפסק דינה של השופטת נאור (נבו, 27.8.2009); אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** כרך שלישי-בתים משותפים 113 (2001)).

38. כך שמבחינה הסכמית-רישומית, לכאורה, לא הוכח לי, בשלב מקדמי זה של ההליך, כי הבית המשותף, הוא למעשה "בית מורכב". כאשר נטל ההוכחה הוא על המשיבים, שהרי הם אלו המבקשים להחיל עליהם את הוראת סעיף 11 לחוק החיזוק.

39. הדברים מקבלים חיזוק אף מעדותו של מר יעקב דשת, החתום על הבקשה להיתר מטעם המשיבים. בעדותו לפני העיד מר דשת כי:

ש. האם אתה יודע האם הבית שלפנינו הוא בית מורכב או לא?

ת. אני יודע שהוא בית משותף אני לא יודע אם הוא מורכב או לא.

(פרוטוקול הדיון מתאריך כ"ד באייר תשפ"א (6.5.2021), עמ' 10 ש' 28-29).

כלומר, אף למבקש ההיתר מטעם המשיבים, אשר חתום על הבקשה להיתר, אין כל ידיעה כי הבית המשותף הוא בית מורכב.

40. ויוטעם, בכדי להחיל את סעיף 11 על הבקשה מושא ההליך היה על המשיבים להגיש תביעה נפרדת, **קודם** להתחלת הבנייה, ואין די בכך שהם מעלים טענה זו כטענת הגנה מפני הבקשה לסעד זמני. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו על ידי כב' המפקחת על רישום מקרקעין יעל ליבוביץ בעניין (המפקח על המקרקעין חיפה) 602/18 **מיכ"ל המשורר יזמות בע"מ נ' קב ונקי**, בפסקה 46 (נבו 25.05.2020): "**הוראה זו מאפשרת למפקח לשנות את הכללים, ולקבוע במקום בו נרשם הרכוש המשותף כולו כרכוש משותף לכלל המבנים, כי יראו בבית מורכב, כאשר שיקול הדעת נתון בידי המפקח. לשון הסעיף היא: "אם נוכח שניסיונות העניין מצדיקות לעשות כן". על**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אף שהסעיף אינו קובע זאת במפורש, ברי כי המפקח לא יפעיל סמכות זו אלא לפי בקשת כל בעלי הדירות, ואם אלה חלוקים בדעותיהם, רשאים להגיש בקשה כזו חלק מבעלי הדירות, ועל פי עקרונות הצדק הטבעי, המחייבים את זכות הטיעון, המפקח לא יקבל החלטה על שימוש בסמכות זו, לפני ששמע את כל הצדדים הנוגעים בדבר, קרי: כל בעלי הדירות בבית המשותף המקורי."

(במאמר מוסגר יצוין, כי ערעור שהוגש על פסק הדין נדחה בבית המשפט המחוזי (עש"א (מחוזי חי') 15514-07-20 קו ונקי נ' מיכל המשורר יזמות בע"מ (נבו, 08.11.2020), ורע"א שהוגשה לבית המשפט העליון, נדחתה אף היא רע"א 8428/20 קב ונקי נ' מיכל המשורר יזמות בע"מ (נבו, 26.1.2021)).

41. כלומר, טרם שהחלו המשיבים בבניה, הם היו צריכים להגיש תביעה לפי סעיף 11 לחוק החיזוק במסגרתה לבקש להחיל עליהם את הוראות הסעיף שאם לא כן, וכל עוד לא נקבע כי כל אחת משתי תתי החלקות בבית היא אגף עצמאי שמתקיימים לגביו הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק, אזי לפי סעיף 5 לחוק החיזוק נדרשת להם הסכמתו של המבקש, ומשאין חולק כי זו לא ניתנה להם, קיימים סיכויים לכאורה לתביעה להתקבל.

42. לא נעלמה מעיני העובדה, כי למשיבים יש היתר בנייה מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה שהוצא ע"י עיריית בני-ברק. אולם, כדי שהמשיבים יוכלו לבנות על שטח, שאין חולק שלפחות בחלקו הוא רכוש המשותף, אין די בהיתר בנייה, המהווה היתר תכנוני בלבד, ויש להראות כי קיימת למשיבים הזכות לבנות גם מבחינה קניינית.

43. ויוטעם, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות (בג"ץ 1578/90 אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א (נבו 24.10.1990); עע"מ 3493/08 שחמון נ' רשות הרישוי המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו, בפסקה 20 (נבו, 13.12.2010); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יב (נבו 09.01.2011); מ' בניאן דיני מקרקעין עקרונות והלכות (2002), 754-755).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

44. לכן, מבלי לקבוע מסמרות, ובכל הזהירות המתבקשת בשלב זה של ההליך, המבקש הציג ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת תביעה.

מאזן הנוחות

45. אף מאזן הנוחות, פועל לטובת המבקש. שכן אומנם המשיבים הרסו את ביתם כדי לבנות בניין קומות תחתיו, אך בשלב זה, טרם החלה הבנייה וככל שהיא תתקדם, יהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו, מה שעלול ליצור תוצאה בלתי הפיכה אשר תייתר את הדיון בהליך העיקרי. מנגד, ככל שבסופו של ההליך ייקבע כי המשיבים עומדים גם בתנאים הקנייניים ולא רק התכנוניים, תוכל הבנייה להתבצע, כאשר עיכוב הבנייה, והנזק שייגרם למשיבים, יכול להתבטא בפיצוי כספי.

46. אציין, שגם גילו המבוגר של המבקש (בן 90), מטה את מאזן הנוחות לטובתו (ראו לעניין זה בשינויים המחוייבים את האמור בעמ' 534 לפס"ד מרכנתיל לעיל).

שיקול שביושר ובצדק

47. אשר לשיקולי היושר והצדק, הפסיקה הכירה בכך כי יש ליתן משקל למועד בו פנה מבקש הסעד בבקשה. כידוע, הערכאה הדיונית לא תיעתר לבקשה למתן סעד זמני מקום שבו לא שוכנע כי דוחק הנסיבות מחייב התערבות שיפוטית מוקדמת עוד בטרם הוכרעה התובענה.

48. לפיכך, הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר הדחיפות במתן הסעד והיא יכולה לשמש ראיה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המיידית (ראו למשל רע"א 8630/05 ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדי נ' עיריית הוד השרון, בפסקה 6 (נבו 10.04.2007)).

49. ובמיושם לענייננו - המשיבים לא חלקו על טענת המבקש לפיה בתאריך כ"ב בניסן תשפ"א (4.4.2021), התחילו להתבצע על ידם עבודות בניה בבית המשותף. הבקשה שלפניי הוגשה בתאריך 22.4.2021 - כשבועיים לאחר התחלת ביצוע עבודות הבנייה - כאשר עובר להגשת הבקשה, נעשו ניסיונות מצד המבקש לעצור את המשך הבנייה באמצעות משלוח מכתבים למשיבים (ראו נספח 5 לבקשה). לא מצאתי כי היה שיהוי בהתנהלות המבקש. לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מצאתי גם חוסר תום לב בהתנהלות המבקש. העובדה כי המבקש, אדם בן 90, לא הגיב באופן אקטיבי להיתר הבנייה ולא הסכים כי יתבצעו פעולות בנייה על-אף שליחים שנשלחו אליו מטעם המשיבים עוד קודם להתחלת הבנייה - אין בה כדי לפגום בדרישת תום הלב.

50. עוד אציין, שלא נעלמה מעיניי העובדה שקיימת זהות בין הסעד הזמני המבוקש, לסעד העיקרי. אך לפי ההלכה הנוהגת, זהות הסעד הזמני לסעד העיקרי אין בה, כשלעצמה, כדי להביא לדחיית הבקשה לסעד זמני, שעה שבית המשפט הגיע למסקנה בדבר קיומן של ראיות לכאורה לבסס את עילת התביעה וכי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת התובע (ראו למשל רע"א 2059/98 וולטה יצוב קרקע בע"מ נ' P.R.S. מדיטרניין בע"מ נב(4) 721 (1998)).

51. אשר לסמכותי העניינית לדון בתביעה כנגד משיבה 1. לכאורה, המשיבה 1, אינה **"בעל דירה"** כדרישת סעיף 72 לחוק המקרקעין, ומשכך, **ספק** אם מתקיים תנאי זהות הצדדים לגביה (רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נגד חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 נבו, (17.3.2016)), ואומנם, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, עם זאת, בשלב זה של הליך שעניינו סעד זמני, אין בה כדי לשלול את סמכותה של הערכאה הדיונית ליתן סעד זמני (ראו למשל רע"א 1190/11 **פלגי מוצקין בע"מ נ' גלי גיל מרכז ספורט ונופש בקרית מוצקין בע"מ** (נבו, 18.05.2011); רע"א 848/06 **קולגר נ' קולגר** (נבו, 06.06.2006)), לא כל שכן שעה שאין מחלוקת על כך שקיימת סמכות עניינית לדון בתביעה כנגד משיבים 2-5 ודי בכך בכדי לתת את הסעד הזמני המבוקש. משכך, בשלב זה, לא נדרשת הכרעה בעניין לצורך הכרעה בבקשה לסעד זמני. אינני מוצא מקום לדון בסמכותי העניינית לגבי המשיבה 1 ודיון בכך יתקיים במסגרת ההליך העיקרי. מעלה מהצורך אציין, כי גם אם הייתי מורה על מחיקת המשיבה 1, לא היה בכך כדי לשנות מהחלטתי הסופית, המורה למשיבים או **למי מטעמם** שלא לבצע כל עבודות בנייה בבית המשותף.

סוף דבר

52. מצאתי כי המבקש עומד בכל התנאים לקבלת הסעד הזמני המבוקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. לעניין התנאים להפעלת הסעד הזמני - כידוע, בהתאם לתקנה 96 (א) לתקנות "סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש לפיצוי כמפורט בתקנת משנה .. וכן בערובה... לשם פיצוי בשל כל נזק שייגרם למי שמופנה אליו הצו כתוצאה מממתן הצו הזמני, אם יפקע הצו או יצומצם היקפו" עם זאת, תקנה 96(ג) לתקנות קובעת כי "...אולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לפטור את המבקש מהפקדת ערובה, אם סבר שהדבר צודק וראוי בנסיבות העניין..."

54. בנסיבות העניין ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני מורה כי בנוסף להתחייבות העצמית עליה כבר חתם המבקש, יפקיד המבקש בתוך 14 ימים, בקופת לשכת המפקח על רישום מקרקעין, ערובה בסך של 30,000 ₪ במזומן ו/או בערבות בנקאית אוטונומית, לפיצוי כל נזק שיגרם למשיבים בשל מתן הצו, אם תפסק התובענה, או יפקע הצו מסיבה אחרת.

55. נוכח כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים או מי מטעמם לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא בבית המשותף ברחוב שח"ל 34-36 בני ברק, המזוהה כחלקה 625 בגוש 6192. צו זה יפקע ככל שלא תופקד ערובה בסך של 30,000 ₪ (במזומן ו/או בערבות בנקאית אוטונומית) בקופת לשכת המפקח על רישום מקרקעין, בתוך 14 ימים מיום מתן ההחלטה. הצו הזמני יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת, או עד למתן פסק דין.

56. אשר להוצאות ההליך, ובשים לב לעובדה כי הבקשה התקבלה, יישאו המשיבים, יחד ולחוד, בהוצאות המבקש בסך כולל של 10,000 ₪, שישולמו למבקש בתוך 14 ימים מהיום, שאם לא כן, הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ההחלטה, ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 18.05.2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/216/2021
מס' בקשה: 6/217/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**